



PUTUSAN

Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARJUKI bin (almarhum) MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Tayub;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/10 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tayub, RT 004, RW 002, Desa Madang,
Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI bin (almarhum) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin dan menyebabkan matinya korban Sainah alias Sinah binti (almarhum) Muhammad", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dakwaan Kedua Pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJUKI bin (almarhum) MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah linggis;
 - (2) 1 (satu) buah palu godam;Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- (3) 1 (satu) lembar baju berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 24 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI bin (almarhum) MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin dan karena kealpannya menyebabkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah palu godam;Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 254/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 5 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 24 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Akta Pid.Sus/2025/PN Kgn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2025 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Akta Pid.Sus/2025/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 20 November 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 20 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan pada tanggal 10 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hukum acara kasasi dan tentang hukum pidana materiil, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa mengenai hukum pidana materiilnya, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mana ancaman pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda yang semula diancamkan secara kumulatif, diubah menjadi kumulatif/alternatif;
- Bahwa ketentuan mengenai Pasal 359 KUHP pengacuannya diganti dengan Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagaimana Pasal 359 KUHP, namun ancaman pidananya menjadi lebih berat, yakni menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V/Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan secara kumulatif kepada Terdakwa, tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perkara a *quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasinya masing-masing, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif. Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti dan haruslah dibebaskan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dan mohon untuk dikuatkan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa dan masyarakat mulai melakukan pemecahan batu di lokasi tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan terlebih dahulu berupa linggis, palu godam, mesin genset, dan bor, lalu Terdakwa menyerahkan peralatan tersebut kepada masyarakat yang ikut memecah batu dengan Terdakwa, lalu masyarakat yang bekerja dengan Terdakwa mulai melakukan pemecahan batuan putih dengan cara Terdakwa dan masyarakat yang tanpa dibekali alat pelindung diri dan keselamatan, mencongkel batuan putih dengan menggunakan linggis atau melubangi batuan dengan bor, lalu memecah batuan tersebut menjadi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



ukuran yang kecil dengan palu godam, lalu Terdakwa meminta masyarakat yang ikut bekerja untuk mengumpulkan batuan tersebut agar siap untuk dijual;

- b. Bahwa kemudian sekitar Maret 2024 Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Yunizar Anshari bin (almarhum) Samsuri Jali, Saksi Yuliannor bin (almarhum) Sandri, dan Korban (almarhum) Sainah, yang meminta kepada Terdakwa untuk ikut bekerja melakukan pemecahan batuan putih, atas permintaan tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya, dan Terdakwa menyerahkan alat berupa linggis, palu godam, mesin genset, dan bor, tanpa disertai dengan alat pelindung diri/keselamatan kepada Saksi Muhammad Yunizar Anshari bin (almarhum) Samsuri Jali, Saksi Yuliannor bin (almarhum) Sandri, dan Korban (almarhum) Sainah untuk dipergunakan memecah batuan putih;
- c. Bahwa setelah batuan putih telah terkumpul, selanjutnya Terdakwa menjual batuan putih tersebut kepada pembeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per retase, lalu setelah batuan putih terjual Terdakwa kemudian memberikan upah kepada masyarakat yang ikut bekerja yang di antaranya adalah Saksi Muhammad Yunizar Anshari bin (almarhum) Samsuri Jali, Saksi Yuliannor bin (almarhum) Sandri, Korban (almarhum) Sainah dengan besaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah memecah batu, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) kubik, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kubik untuk upah memuat batuan putih ke dalam truk pengangkut pembeli;
- d. Bahwa tambang yang dikelola oleh Terdakwa dilakukan secara perorangan dan tidak disertai dengan izin usaha dari pihak yang berwenang, sebagaimana berdasarkan Peta Overlayer Koordinat Nomor B/417/IX/RES.5.5/2024/Reskrim Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



berupa data koordinat BT: 1150 20' 21,4" LS: 020 46' 16,2" adalah masuk dalam PKP2B PT Antang Gunung Meratus dan terhadap kegiatan penambangan batu gamping yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilandasi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang;

- e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 14.15 WITA Terdakwa yang sedang tidak berada di lokasi pertambangan batuan yang dikelola oleh Terdakwa diberitahu bahwa Korban (almarhum) Sainah yang merupakan pekerja di tambang batuan yang dikelola oleh Terdakwa telah meninggal dunia karena tertimbun longsor batuan pada saat melakukan kegiatan penambangan batuan;
- f. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batuan tanpa disertai dengan alat pelindung diri/keselamatan, dan rambu-rambu keselamatan di lokasi penambangan;
- g. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/019/V.E.R/RSUDBHHB/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap (almarhum) Sainah alias Sinah binti (almarhum) Muhammad, disimpulkan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun dari tanda-tanda kaku mayat dan lebam mayat, saat kematian diperkirakan sekitar tiga puluh menit hingga dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah melakukan pengelolaan penambangan batuan/memecah batuan putih di Desa Ambutun, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan secara perorangan dan tidak disertai dengan izin usaha dari pihak yang berwenang, serta tanpa disertai dengan alat pelindung diri/keselamatan, serta rambu-rambu keselamatan di lokasi penambangan, sehingga menyebabkan korban (almarhum) Sainah alias Sinah binti (almarhum) Muhammad meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena tertimpa oleh bebatuan yang runtuh dalam operasi pertambangan tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 359 KUHP;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memuat ancaman pidana dan masih berlaku, akan tetapi terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berpedoman kepada peraturan hukum tersebut;
- Bahwa ketentuan mengenai Pasal 359 KUHP pengacuannya diganti dengan Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagaimana Pasal 359 KUHP, namun ancaman pidananya menjadi lebih berat, yakni menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



pidana denda paling banyak kategori V/Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan secara kumulatif kepada Terdakwa, tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman, *judex facti* telah memberikan pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun *judex juris* menilai pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* tersebut belum cukup dirasa adil dan tidak cukup mempertimbangkan skala dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang bahkan telah menimbulkan korban jiwa, sehingga karenanya *judex juris* berpendapat pidana yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dengan masa pidana yang lebih lama/lebih berat, namun tanpa dijatuhkan pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 254/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 5 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 24 September 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MARJUKI bin (almarhum) MUHAMMAD** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 254/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 5 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 24 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1340 K/Pid.Sus-LH/2026